

1500166-55.2019.8.26.0498

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Victor Trevizan Cove

Comarca: Ribeirão Bonito

Foro: Foro de Ribeirão Bonito

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... que o acusado foi um dos autores do roubo descrito na denúncia.

Assim, a autoria ficou bem demonstrada em relação ao acusado.

E as causas de aumento de pena do roubo ficaram evidenciadas, diante dos relatos da vítima, que esclareceu a pluralidade de agentes e o emprego de arma de fogo, tendo a vítima informado, com certeza que o réu e os demais não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Bonito

Foro de Ribeirão Bonito

Vara Única

Rua Governador Pedro de Toledo, nº 231, Ribeirão Bonito - SP - cep 13580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500166-55.2019.8.26.0498 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500166-55.2019.8.26.0498

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NAILTON APARECIDO ROQUE

Prioridade Idoso

Juiz de Direito: Dr. Victor Trevizan Cove

Vistos.

Nailton Aparecido Roque, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal porque, segundo a denúncia, no dia 08 de junho de 2018, no período noturno, na Fazenda São João da Serra Alta, zona rural desta cidade e Comarca de Ribeirão Bonito, agindo de comum acordo e desígnios de vontades com outros dois indivíduos não identificados, subtraía para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de armas de fogo e restrição da liberdade da vítima Marcos Antonio Saturnino da Silva, um trator Massey Ferguson, 2012, modelo 4283/4, um trator Massey Ferguson 2011, modelo 4292/4, um caco hidráulico de 15 toneladas, 1 furadeira elétrica marca Bosch, uma lixadeira elétrica marca Bosch e uma bomba de óleo diesel, avaliados em R\$ 158.081,36, pertencentes à Fazenda São João da Serra Alta, de propriedade de Romualdo Luiz Vanalli Polez e Eraldo Polez.

A denúncia foi recebida em 02 de dezembro de 2019 (fls. 106); o réu citado (fls. 117) e apresentou resposta à acusação (fls. 118/123). Não sendo caso de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada

audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 133). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, três testemunhas de acusação e interrogado o réu (fls. 206, 242 e 257). Encerrada a instrução, as partes se manifestaram por meio de memoriais escritos. O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, por entender comprovadas a autoria e materialidade do crime descrito na denúncia (fls. 261/265). A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, alegando, em resumo, que inexistem provas seguras a confirmar a autoria do crime descrito na denúncia (fls. 270/277).

É o relatório. Fundamento e Decido.

A ação é procedente.

A materialidade restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência de fls. 3/5, Laudo Pericial do local dos fatos (fls. 9/13); Auto de Reconhecimento de fls. 18/20, auto de avaliação de fls. 68, bem como pela prova produzida.

A autoria, da mesma forma, restou demonstrada nos autos.

O réu, ouvido na fase policial, permaneceu em silêncio (fls. 83). Em Juízo, negou os fatos. Disse que não conhece a vítima e nem a propriedade rural de onde os tratores foram levados. Disse que está preso desde 2019 por roubo em área rural.

Sua versão, contudo, restou isolada nos autos.

A vítima Romualdo Luiz Vanalli Polez, disse que foi avisado por um funcionário de que a propriedade rural tinha sido roubada. Disse que um dos assaltantes sabia o local onde ficava guardada a chave onde os bens subtraídos estavam e também sabia o segredo para dar ignição em um dos tratores, o qual estava com defeito e somente os funcionários e os proprietários sabiam o segredo para que ele funcionasse. Disse que nenhum dos bens foram recuperados. Disse que conhecia o réu Nailton, pois ele trabalhava em uma propriedade vizinha à sua. Disse que seu funcionário, ora vítima, desconhecia o segredo para que o trator funcionasse. A vítima Eraldo Polez disse que seu funcionário lhe contou que os assaltantes arrombaram a porta e que todos estavam armados com arma de fogo. Eles renderam o funcionário. Seu funcionário disse que ouviu um dos assaltantes dizer "eu sei onde a chave está". Eles pegaram a chave, abriram o barracão e levaram tratores e outros objetos. Seu funcionário foi amarrado e trancado dentro do barracão. Seu funcionário disse que eram três assaltantes e que um deles estava sem máscara e o reconheceu como sendo Nailton. Disse que suportou prejuízo de cerca de R\$ 200.000,00.

A vítima Marcos Antonio Saturnino da Silva, disse que na data dos fatos estava em sua residência, quando chegaram no local três pessoas armadas. Eles chutaram a porta e, com as armas em punho, pediram a chave do barracão. Foi levado até o barracão pelos réus. Um deles parecia saber o local onde a chave do barracão estava e localizou-a. Dois dos réus estavam com capuz e um deles não tinha nada no rosto. Reconheceu na Delegacia de Polícia o assaltante que estava sem capuz. Ele era o mais bravo e nervoso dos três. Depois que entraram no barracão, se apoderaram de dois tratores e outros objetos. Foi amarrado e depois os três assaltantes deixaram o local. Conseguiu se desamarrar já de madrugada e foi pedir ajuda. Disse que ficou marrado por cerca de duas horas. Disse que reconheceu o réu, sem dúvida alguma, pois ele estava sem nada no rosto e ficou bem próximo dele.

Assim, após a colheita da prova, verifica-se que a vítima reconheceu o réu, sem dúvida alguma.

Assim, diante dos elementos de prova carreados aos autos, verifica-se que o acusado foi um dos autores do roubo descrito na denúncia.

Assim, a autoria ficou bem demonstrada em relação ao acusado.

E as causas de aumento de pena do roubo ficaram evidenciadas, diante dos relatos da vítima, que esclareceu a pluralidade de agentes e o emprego de arma de fogo, tendo a vítima informado, com certeza que o réu e os demais não identificados, portavam armas de fogo.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Observo que as circunstâncias do crime excederam a previsibilidade do tipo. O prejuízo patrimonial foi de grande monta, R\$ 162.690,48 (cento e sessenta e dois

mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e oito centavos). Presentes as causas de aumento de pena do concurso de agentes, de restrição de liberdade e de emprego de arma de fogo. A posição topográfica do §2º-A inviabiliza o reconhecimento das causas de aumento do § 2º, de modo que o concurso de agentes e a restrição de liberdade devem incidir como circunstância judicial. Além disso, o réu agiu com violência exacerbada, chegando a amarrar a vítima no interior de um barracão, deixando-a trancada por horas. Assim, atentando aos critérios do art. 59 do Código Penal, bem como aos antecedentes do réu, que vem reiterando na prática do mesmo crime (certidão de fls. 282/284), fixo a pena-base majorada em 1/2, chegando-se em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes ou agravantes. Tendo em vista, exclusivamente, a causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal, aumento de 2/3 a pena encontrada na fase anterior, perfazendo o total de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Fixo a pena de multa em seu valor unitário mínimo.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu, Nailton Aparecido Roque, qualificado nos autos, nascido em 19/08/1991, filho de Ailton Roque e Aguida Mariq Roque, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, fixado em seu valor unitário mínimo.

Diante da gravidade do crime, da pena fixada e dos péssimos antecedentes do réu, fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena, em consonância ao disposto no art. 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.

O réu respondeu ao processo em liberdade, razão pela qual lhe faculto o direito de também recorrer em liberdade.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Em cumprimento ao disposto pelo artigo 72, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu. 2) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu. 3) Expeça-se cálculo da pena de multa e remeta-se ao representante do Ministério Público para ajuizamento da ação competente; expeça-se mandado de prisão e guia de execução.

P.I.C.

Ribeirão Bonito, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA